증명서 발급관련 실무



"가정에 평화"를 "청소년에게 희망"을
주는 광주가정법원

2025. 9. 5.

가족관계등록계 임대연

제2조 증명서의 교부청구권자 및 신청서류

교부청구권자 (신청대상자와의 관계)		교부대상 등록사항별 증명서					신청서류			신분확인 (신분증명서)	비 고
		가족	기본	혼인	입양	영문	신청서	위임장	소명자료		
본인등	본인			○			X / ○	x	x	○	영문증명서는 신청서 작성 필요
	배우자·직계혈족			○			○	x	x	○	형제, 자매는 해당 x
본인등의 대리인				○ (위임받은 범위 내)			○	○ (사본)	x	○	변호사의 경우 위임장 사본 가능
본인등의 위임없이 교부청구할 수 있는 경우(제2조 제5항)											
1. 국가, 지방자치단체의 직무상 필요에 따라 문서로 신청하는 경우				○ (청구목적의 범위 내)		x	○	x	○	○	근거법령과 사유를 기재한 신청기관 공문과 관계공무원의 공무원증 첨부 (예외: 전자문서 송부시 신청서 작성 및 신분증 제출 생략)
2. 소송, 비송, 민사집행·보전의 각 절차에서 필요한 경우				〃		x	○	x	○	○	예규 별지 제1호 예시 참조
3. 다른 법령에서 본인등에 관한 등록사항별 증명서를 제출하도록 요구하는 경우				〃		x	○	x	○	○	소명하는 자료 및 관계 법령에 따른 정당한 권한이 있는 사람임을 확인할 수 있는 자료를 첨부(예외 조항 있음)
4. 민법상의 법정대리인				〃		○	○	x	○	○	소명하는자료와신청인의신분증명서첨부
5. 채권, 채무 등 재산권의 상속과 관련하여 상속인의 범위를 확인하기 위해서 등록사항별 증명서가 필요한 경우				〃		x	○	x	○	○	예규 별지 제1호 예시 참조
6. 보험금 또는 연금의 수급권자를 결정하기 위하여 신청대상자에 대한 등록사항별 증명서가 필요한 때				〃		x	○	x	○	○	
7. 제주4.3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법 제2조제3호의 희생자 본인의 유족				〃		x	○	x	○	○	
8. 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률에 따른 공익사업을 수행하는 때에 토지 등의 소유자의 상속인을 확인할 필요가 있는 때				〃		x	○	x	○	○	

- 친양자입양관계증명서는 교부청구의 특례에 해당하는 경우에만 교부청구할 수 있음(제3조 참조)
- 대리인이 청구하는 경우 위임인 및 신청서의 신청인란에 기재된 신청인(대리인)의 신분을 확인하여야 하고, 제2조제5항에 따라 제출된 신분증명서 및 신청인의 신분 확인을 위하여 제출된 신분증명서는 신분을 확인한 후 신청인에게 반환하여야 함(제5조 참조)

용어 설명

신분확인 (신분증명서)	주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등
신청서	가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호) 별지 제11호 서식, 제11-1호 서식(가족관계에 관한 영문증명서 발급 신청서)
위임장	가족관계등록사무의 문서 양식에 관한 예규(가족관계등록예규 제603호) 별지 제12호 서식
본인등의 위임없이 교부 청구할 수 있는 경우	「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복절차에 관한 사무처리지침」 제5조에 따라 규칙 제19조 제2항 단서의 교부·공시제한대상자에 대하여는 제4호부터 제8호까지의 경우 교부가 제한됨(제2조제5항 단서) 대리인이 청구하는 경우 신청서에 위임장, 위임인의 신분증명서 사본(법인의 경우 법인인감증명서 등도 가능), 청구사유를 소명하는 자료 등 첨부
예외 조항	국가, 지방자치단체, 공공기관이 전자정부법에 따라 전자문서를 이용하여 근거법령과 사유를 기재한 공문을 송부한 경우에는 신청서 작성과 신분증 제출을 생략할 수 있음(제7조제5항)
민법상의 법정대리인	친권자, 미성년후견인, 성년후견인, 대리권을 수여받은 한정·특정후견인, 유언집행자, 상속재산관리인, 부재자재산관리인 등

1

“신청인이 자신과 형제자매의 관계에 있음을 형제자매의 성명과 등록기준지 등을 기재하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 경우 등록관서는 해당 증명서를 교부할 수 있는지?”



교부할 수 없다.

본인 또는 배우자, 직계혈족(이하 "본인등")은 본인등의 위임 없이 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있으나 형제자매는 본인등의 위임을 받아야 청구 가능

2

“가정폭력피해자 증명서 등에 대한 개인정보보호 조치에 대하여 교부 · 공시제한 대상자가 불복할 수 있는지?”



불복 신청할 수 있다.

「가정폭력피해자 증명서 등에 관한 개인정보보호 및 그 불복 절차에 관한 사무처리지침」에 의해 교부·공시제한 대상자는 증명서의 발급·교부 등을 하지 아니하거나 가정폭력피해자의 정보가 가림 처리된 증명서 등의 발급·교부 등을 한 시(구) · 읍 · 면을 관할하는 가정 법원에 불복의 신청을 할 수 있다.

3

“미성년자가 직접 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?”

청구할 수 있다.



신청인이 미성년자라면 그 미성년자가 의사능력을 갖추었다고 판단되는 경우에 한하여 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

이때 의사능력의 유무판단은 일괄적으로 연령에 따라서 정하여지는 것은 아니고 구체적으로 자기행위의 의미나 결과를 이해할 정도의 지능 이 발달하였는지 여부를 기준으로 하여야 할 것이나

특별한 사정이 없는 한 실무상 14세 이상의 미성년자 라면 의사능력을 갖춘 것으로 처리하여도 무방할 것이다.

4

“부부가 이혼한 경우 일방이 타방의 등록사항별 증명서를 종전 배우자의 자격으로 교부를 청구할 수 있는지?”

교부할 수 없다.



배우자의 지위는 혼인무효, 혼인취소, 이혼 및 부부 일방의 사망(실종선고, 부재선고 포함)의 경우에 소멸 되므로 등록관서에서는 이러한 경우에 해당하는 배우자에게 등록사항별 증명서(제적 등 · 초본 포함)를 교부할 수 없다.

다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 ‘본인등의 위임을 받아 청구하는 경우’ 또는 ‘본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우’에 해당할 때에는 여전히 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다.

“혼인취소판결이 확정된 배우자가 종전 배우자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구한 경우, 등록관서는 해당 증명서를 교부할 수 있는지?”



교부할 수 없다.

배우자의 지위는 혼인무효, 혼인취소, 이혼 및 부부 일방의 사망(실종선고, 부재선고 포함)의 경우에 소멸 되므로 등록관서에서는 이러한 경우에 해당하는 배우자에게 등록사항별 증명서(제적 등 · 초본 포함)를 교부할 수 없다.

다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 ‘본인등의 위임을 받아 청구하는 경우’ 또는 ‘본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우’에 해당할 때에는 여전히 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다.

“일방 배우자가 사망한 경우 잔존배우자가 사망한 배우자의 등록사항별 증명서를 배우자의 지위에서 발급받을 수 있는지?”



배우자의 지위에서는 청구할 수 없다.

다만, 혼인해소사유인 배우자의 사망으로 배우자의 지위는 상실하지만, 생존한 전 배우자는 상속권자의 지위에서 증명서의 교부를 청구할 수 있다

“친권자 아닌 부(父) 또는 모(母)’가 미성년자인 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?”

청구할 수 있다.



친권자인지 여부를 불문하고 직계혈족의 관계에 있으면 본인등의 자격으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있으므로

친권자 아닌 부 또는 모라고 하더라도 미성년자인 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

“친생자가 친양자 입양된 이후에 친생부모가 직계혈족의 지위에서 친양자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?”

청구할 수 없다.



친양자의 입양 전의 친족관계는 친양자 입양이 확정된 때에 종료하므로 친생부모는 친양자와 더 이상 직계혈족관계가 아니다.

따라서 친생부모는 친양자의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 없다.

“ 며느리가 시아버지의 위임 없이 ” 시아버지의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

청구할 수 없다.



‘ 시부모와 며느리’, ‘장인 · 장모와 사위’, ‘계부(계모)와 배우자의 자녀’의 관계 는 직계혈족이 아니므로 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서(제적 등 · 초본 포함)의 교부를 청구할 수 없다

다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 ‘본인등의 위임을 받아 청구하는 경우’ 또는 ‘본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우’에 해당할 때에는 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다

“ 전혼 중의 자녀가 있는 사람과 ” 재혼한 배우자(계부, 계모)가 상대방 배우자의 자녀의 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?

교부할 수 없다.



‘시부모와 며느리’, ‘장인 · 장모와 사위’, ‘계부(계모)와 배우자의 자녀’의 관계 는 직계혈족이 아니므로 법률 제14조제1항 본문에 따라 등록사항별 증명서(제적 등 · 초본 포함)를 교부할 수 없다.

다만, 이러한 경우에 해당하는 신청인이 ‘본인등의 위임을 받아 청구하는 경우’ 또는 ‘본인등의 위임 없이 청구할 수 있는 경우’에 해당할 때에는 등록사항별 증명서를 교부할 수 있다.

“ 본인이 본인의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 반드시 신청서를 작성 · 제출해야 하는지? ”



본인이 청구 하는 경우에는 신청서를 작성하지 않을 수 있다.

대리인이 본인등의 위임을 받아 청구하는 때에는 본인등의 위임장과 주민등록증 · 운전면허증 · 여권 등의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

“ 자녀가 부모의 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우에도 신청서에 청구사유를 반드시 기재해야 하는지? ”



기재하여야 한다.

등록사항별 증명서에 대한 교부신청은 등록부 등의 기록사항 등에 관한 증명신청서에 그 사유를 기재하여 제출하여야 한다.

“본인등의 대리인이 교부를 청구할 수 있는 등록사항별 증명서의 범위는 위임장에 기재된 범위내에서만 가능한지”

위임의 범위 내에서만 가능하다.

○

대리인이 교부를 청구할 수 있는 등록사항별 증명서의 범위에 관하여 가족관계등록법규상 제한이 없으므로,

대리인은 위임인이 교부를 청구할 수 있는 범위의 등록사항별 증명서 중 ‘위임장에 기재된 범위 내’ 에서 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있다.

* (예) ‘갑’이 본인의 아버지에 대한 기본증명서의 교부청구를 자신의 친구 ‘을’ 에게 위임(위임장에 기재)하였다면 을은 갑의 대리인으로서 위임받은 갑의 아버지의 기본증명서(일반)만 교부를 청구할 수 있다.

“본인등의 대리인이 청구하는 경우 위임장 사본을 제출할 수 있는지?”

없다.

×

대리인은 반드시 위임장 원본 을 제출하여야 한다.

다만, 소송대리를 하는 변호사라고 하더라도 별도의 위임장 원본 및 위임인의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

다만, 등록사항별 증명서의 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장은 사본 가능하다.

“법무사 또는 변호사가 위임인의 수임을 받았으나 법무사(변호사) 사무원이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우 법무사(변호사) 외에 사무원 개인이 별도로 수임받은 위임장을 제출해야 하는지?”



별도로 제출할 필요 없다.

법무사 또는 변호사 사무원은 법무사 또는 변호사의 피용자로서 교부청구하는 것이므로 법무사 또는 변호사가 수임인으로 기재되어 있는 위임장만으로 충분하다.

따라서 법무사또는 변호사 사무원 개인이 별도의 위임장을 제출할 필요가 없다.

이때 신청인의 신분확인은 '법무사 또는 변호사 사무원증 및 그 사무원의 신분증명서'로 할 수 있다.

“법무사 또는 변호사가 위임인의 수임을 받아 위임장을 제출하는 경우에는 위임인의 신분증명서 사본을 첨부하지 않아도 되는지?”



첨부하여야 한다.

변호사 또는 법무사라고 하더라도 별도의 위임장 원본 및 위임인의 신분증명서 사본을 제출하여야 한다.

다만, 변호사의 경우 등록사항별 증명서 교부청구의 위임취지가 명확하게 기재된 소송위임장은 사본 가능하다.

“미성년자가 제3자에게 위임하여 등록사항별 증명서를 발급받을 수 있는지?”



발급받을 수 있다.

의사능력 있는 미성년자 이면 등록사항별 증명서 교부를 청구할 수 있는 사람이므로, 그 미성년자는 위임인이 될 수 있다

“대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 신청서에 ‘신분증명서’를 첨부하여야 하는지?”



신분증명서를 첨부하여야 한다.

신분증명서의 종류: 주민등록증, 운전면허증, 여권, 외국인등록증, 국내거소신고증, 주민등록번호 및 주소가 기재된 장애인등록증 등.

"본인등의 대리인이 등록사항별 증명서의 교부를 청구하는 경우, 제출하여야 할 '신분증명서 사본' 대신 '인감증명서 또는 본인서명사실확인서, 전자본인서명확인서 발급증'을 첨부하여 교부청구할 수 있는지?"



교부를 청구할 수 없다.

본인등의 대리인이 청구하는 경우에는 신청서 본인등이 서명 또는 날인한 위임장과 신분증명서 사본 을 제출하여야 한다.

* 2009. 12. 31. 가족관계의 등록 등에 관한 규칙 개정 : 제출 가능한 신분증명서의 종류 중 인감증명서 삭제

"등록사항별 증명서상 주민등록번호가 공란인 신청대상자의 경우, 주민등록증에 기재된 주민등록번호와 성명으로 등록사항별 증명서의 교부를 청구할 수 있는지?"



교부를 청구할 수 없다.

등록사항별 증명서상 주민등록번호가 공란인 신청대상자의 경우 가족관계등록부에 주민등록번호의 기록이 없는 것이므로

신청대상자의 성명과 등록기준지를 정확하게 기재하여야 등록사항별 증명서의 교부청구가 가능하다.